

Nr. 40 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes zur Erweiterung des Kündigungsschutzes. 10. November 1934*R 43 II/548a, Bl. 6 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Gemäß § 57 des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit² hat der Unternehmer, der zum Widerruf der Kündigung eines Arbeiters oder Angestellten verurteilt wird, die Möglichkeit, statt des Widerrufs der Kündigung eine Entschädigung zu zahlen. Die Entschädigung ist vom Gericht im Urteil festzusetzen; ihr Höchstbetrag ist durch § 58 des Gesetzes auf vier Zwölftel des letzten Jahresarbeitsverdienstes begrenzt worden. Der mit dieser Regelung erstrebte sozialpolitische Schutz hat sich jedoch in der Praxis als nicht ausreichend erwiesen³. Häufiger als erwartet haben Unternehmer unter Verkenning ihrer Pflichten in der neuen Arbeitsverfassung den Widerruf der Kündigung abgelehnt, sich also von der Weiterbeschäftigung durch Zahlung der Entschädigung losgekauft, auch wenn die Weiterbeschäftigung ihnen im Einzelfalle zugemutet werden konnte und einer wirklichen betriebsgemeinschaftlichen Gesinnung entsprochen hätte. Um derartigen Mißbräuchen besser entgegenzutreten zu können, erscheint es daher zum mindesten für eine Übergangszeit, bis sich die Grundgedanken des AOG weiter durchgesetzt haben, notwendig, die Höchstgrenze der Entschädigung hinaufzusetzen. Der Entwurf sieht daher allgemein eine Erhöhung auf sechs Zwölftel des letzten Jahresarbeitsverdienstes vor.

Darüber hinaus ist jedoch eine noch weitere Verschärfung der Kündigungsschutzvorschriften für diejenigen Fälle geboten, in denen die Kündigung offensichtlich willkürlich oder aus nichtigen Gründen unter Mißbrauch der Machtstellung im Betriebe erfolgt ist. Es ist z. B. an Fälle zu denken, in denen der Unternehmer berechtigten Forderungen oder Klagen eines Gefolgschaftsmitgliedes aus Machtdünkel mit der Entlassung begegnet oder an Fälle, in denen bewährten langjährigen Mitarbeitern wegen einmaliger geringfügiger Verstöße gegen die Arbeitsdisziplin gekündigt wird u.ä. Um derartigen Mißbräuchen zu begegnen, gibt der Entwurf dem Arbeitsgericht hier die Möglichkeit, dem Unternehmer, der den Widerruf der Kündigung ablehnt, eine Entschädigung aufzuerlegen, die die volle Höhe eines Jahresarbeitsverdienstes erreichen kann⁴.

¹ Vorgelegt zur Verabschiedung im Umlaufweg. – Einen ersten Entwurf dieses Gesetzes hatte der RAM den Reichsministern und der Rkai am 13. 10. 34 zugesandt. Die endgültige Fassung der KabVorl. war in einer Ressortbesprechung im RAM am 24. 10. abgestimmt worden. Dort hatte der Vertreter des RWeM der ursprünglich vorgeschlagenen Möglichkeit, in Fällen willkürlicher Kündigung statt der Entschädigung auch einen Zwang zur Wiedereinstellung vorzusehen, „aus Gründen, die in der Besonderheit des Aufgabengebietes dieses Ministeriums liegen“, widersprochen. R 43 II/527a, Bl. 1–3.; R 43 II/548a, Bl. 2–6.

² Vom 20. 1. 34 (RGBl. I S. 45); s. ARH I/2, Nrr. 258 P. 12, 266, 269, 284 P. 1.

³ Ein besonderer „Schutz“ war freilich erst dadurch nötig geworden, daß das AOG mit dem Betriebsrätegesetz von 1920 auch dessen Kündigungsschutzvorschriften beseitigt hatte. Der Arbeitnehmer war seither auf sich allein gestellt, wenn er vor dem Arbeitsgericht gegen seine Kündigung angehen wollte. Auch waren vor dem Arbeitsgericht keine Rechtsanwälte, sondern nur die Rechtsberater der DAF zugelassen. Diese faktische Schlechterstellung gegenüber dem Unternehmer hatte in zahlreichen Fällen zu willkürlichen Entlassungen geführt. Vgl. SYRUP/NEULOH, Hundert Jahre, S. 486–489.

⁴ Der Entwurf sah demnach für § 58 AOG folgenden neuen Wortlaut vor: „Bei der Festsetzung der Entschädigung ist sowohl auf die wirtschaftliche Lage des Gekündigten als auch auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Betriebes angemessen Rücksicht zu nehmen. Die Entschädigung bemißt sich nach der Dauer des Arbeitsverhältnisses. Sie darf sechs Zwölftel des letzten Jahresarbeitsverdienstes nicht übersteigen; ist die Kündigung offensichtlich willkürlich oder aus nichtigen Gründen unter Mißbrauch der Machtstellung im Betriebe erfolgt, so kann das Gericht eine Entschädigung bis zur vollen Höhe des letzten Jahresarbeitsverdienstes festsetzen.“

In dieser Fassung wurde das Gesetz, nachdem kein Widerspruch eingegangen war, am 30. 11. 34 von Hitler vollzogen (RGBl. I S. 1193). Damit war wohl ein grober Mißbrauch des Kündigungsrechts erschwert, die grundsätzliche Frage eines wirksamen Kündigungsschutzes aber nicht gelöst. Sie blieb ungelöst, bis die veränderte Arbeitsmarktlage im Vierjahresplan im Dez. 1936 eine Erschwerung der Kündigung von seiten des Unternehmers wie auch des Arbeiters – also unter gänzlich anderen Vorzeichen – erzwang, und sie wurde dann auf die Eisen- und Metallwirtschaft, das Baugewerbe, die Ziegelindustrie und die Landwirtschaft beschränkt, um diesen Hauptbranchen die Arbeitskräfte zu sichern und der mit dem häufigen Arbeitsplatzwechsel verbundenen Spekulation auf Lohnverbesserungen entgegenzuarbeiten; s. MASON, Sozialpolitik, S. 200f.; DERS., Arbeiterklasse, Dok. Nrr. 12, 13.

Das seit Mai 1935 auf Wunsch der DAF erörterte Projekt eines erweiterten gesetzl. Kündigungsschutzes für DAF-Betriebsob-
männer wurde am 3. 12. 35 mit Einverständnis des StdF bis zum Erlaß des erwarteten (aber nie verkündeten) DAF-Gesetzes
zurückgestellt; hierzu APK II 3, Reg. Nr. 30502.

Zitierhinweis

Nr. 40 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes zur Erweiterung des Kündigungsschutzes. 10. November 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d040>